

Td 3

EXERCICE 1 : La validité d'un contrat de vente

M. Laurent a vendu à Mme Dubois un terrain constructible par acte passé en mars 2022. En 2023, la mairie décide de classer ce terrain comme zone protégée, empêchant toute construction.

Or, il s'avère que cette décision était prévue dans le plan d'urbanisme de la ville depuis 2020 et que M. Laurent en avait connaissance, ayant lui-même tenté de contester ce classement avant la vente.

Mme Dubois considère que M. Laurent a commis une réticence dolosive et demande l'annulation de la vente.

1. Présentez les faits
2. Quel est le problème juridique ?
3. Quelles sont les conditions de nullité d'un contrat ?
4. Proposez des solutions à Mme Dubois

Exercice 2

1. Qu'est-ce que la liberté contractuelle ?
2. Cette liberté a-t-elle des limites ?
3. Qu'est-ce que l'exécution forcée d'un contrat ? À quelles conditions peut-elle être mise en œuvre ?
4. Que peut espérer le créancier de l'exécution forcée du contrat ?

Exercice 3

A- Répondez par vrai ou faux

1. La loi contractuelle a la même force que la loi générale.
2. En matière de négociation contractuelle, tromper qui peut.
3. Un contrat ne peut jamais être révoqué unilatéralement.
4. Le juge peut insérer dans un contrat des clauses qui ne correspondent pas à la volonté des parties.
5. Un contrat peut comporter des clauses de révision automatique pour tenir compte de la conjoncture.
6. La résolution peut toucher un contrat à exécution successive.
7. La résolution d'un contrat peut être réalisée en dehors de la présence d'un juge.
8. Certaines données sont interdites à la liberté contractuelle.
9. Tout contrat est négocié.

10. La bonne foi est un principe qui a toujours été employé par la jurisprudence.

Indiquez, dans chacun des cas suivants, si le contrat est valide, en justifiant votre réponse.

Exemples	Validité du contrat	Justification
Lucas, 13 ans, souhaite souscrire un abonnement téléphonique en son nom.		
M. Durand vend une parcelle de terrain située sur la Lune.		
L'entreprise BatiPro signe un contrat avec un fournisseur pour l'achat de matériaux de construction.		
Mme Lévy, placée sous sauvegarde de justice, signe un contrat de prêt bancaire sans l'accord de son tuteur.		

Exercice 4 : Validité d'un engagement contractuel

En avril 2023, Julien, passionné de musique et de concerts, décide de réserver en ligne une salle pour organiser un festival. Il repère une offre intéressante sur le site d'un prestataire, affichée à 8 000 € pour une capacité de 500 personnes. Julien souhaite ajouter plusieurs équipements et services (sonorisation, éclairage, sécurité), qu'il sélectionne sur le site. Cependant, au moment de finaliser la réservation, le prix total ne s'affiche pas. Confiant, Julien valide tout de même la commande et signe le contrat.

Trois mois plus tard, il reçoit un appel du prestataire lui annonçant que le montant final s'élève à 18 000 €, en raison des options ajoutées. Or, Julien n'avait pas anticipé un tel budget et se retrouve dans une situation délicate : ses sponsors ne peuvent pas couvrir une somme aussi élevée.

Julien est inquiet et se demande s'il peut annuler son engagement.

Que lui conseillez-vous ?

Exercice 5 : Classification des contrats

Quelles sont les classifications des contrats suivants ?

- Contrat de bail commercial ?
- Contrat de prestation de services ?
- Contrat d'achat en ligne avec paiement en plusieurs fois ?
- Contrat d'assurance automobile ?
- Contrat de location avec option d'achat ?